

MOHD HAFIZ BIN MOHD SHAH - Perayu 1
ANIFFA SUHAIDA BINTI AZIZ - Perayu 2

.. lawan

KETUA PENDAKWA SYARIE SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohd Shakir bin Abdul Hamid Jasri (Panel)

Pada : 21 Jun 2022 / 21 Zulkaedah 1443H

Rayuan Jenayah No. 10000-142-0008-2017 & 10000-142-0009-2017

[Persediaan Bersetubuh Luar Nikah di bawah seksyen 25(1)& (2) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995]

Peguam Syarie Perayu-Perayu: *Tetuan Wan Rosmawati & Associates*

Responden: *Ketua Pendakwa Syarie Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kedua-dua kes ini merupakan kes rayuan yang telah difailkan secara berasingan melalui Peguam Syarie yang dilantik oleh Perayu 1 dan Perayu 2 (selepas ini dikenali dengan "Perayu-Perayu") melalui Notis Rayuan masing-masing bertarikh 24/8//2017. Rayuan ini adalah berkenaan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang telah diberikan pada 4/8/2017 yang memutuskan sebagaimana berikut:

1.1 Mahkamah memerintahkan Tertuduh Pertama bernama Mohamad Hafiz bin Mohd Shah (NO K/P: 850401-13-5119) dan Tertuduh Kedua bernama Aniffa Suhaida Binti Aziz (NO K/P: 900322-06-5434) dihukum dengan hukuman denda sebanyak RM3000.00 dan sebatan sebanyak 6 kali setiap seorang. Jika gagal membayar denda tersebut, hukuman penjara selama 2 bulan mulai hari ini.

1.2 Pesalah hendaklah ditahan di penjara sehingga hukuman sebatan yang dikenakan terhadapnya selesai dilaksanakan berdasarkan seksyen 125(4) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003

[2] Perayu-Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah telah memfailkan Notis Rayuan terhadap **keseluruhan keputusan tersebut**. Oleh kerana kewujudan fakta kes yang sama dan pliding yang difailkan juga adalah sama, maka demi menjimatkan masa Mahkamah, kami akan mengulas dan memutuskan kedua-dua rayuan tersebut di dalam satu penghakiman ini.

Fakta Kes

[3] Perayu 1, Mohamad Hafiz bin Mohd Shah dan Perayu 2 Aniffa Suhaida binti Aziz beralamat No.21, Tingkat 17, Kondominium Silk, 43200 Kajang, Selangor.

[4] Responden adalah Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor dan beralamat di Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor, Tingkat 5, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, Seksyen 5, 40676 Shah Alam Selangor .

[5] Pada 19/1/2017 Perayu 1 dan Perayu 2 telah dituduh dengan dua pertuduhan di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas kesalahan dibawah sekyen 25 (1) dan (2)

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 [EJSNS 1995] kerana melakukan kesalahan persetubuhan luar nikah.

[6] Perayu 1 dan Perayu 2 telah mengaku salah terhadap pertuduhan yang pertama dan Hakim Bicara telah mensabitkan Perayu 1 dan Perayu 2 atas kesalahan di bawah seksyen 25(1) dan (2) EJSNS 1995. Setelah mahkamah mempertimbangan mitigasi Perayu 1 dan Perayu 2 dan hujah pihak Pendakwaan, Hakim Bicara telah menjatuhkan hukuman bagi pertuduhan pertama terhadap Perayu 1 dan Perayu 2 dengan masing-masing dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM5000.00. Perayu 1 dan Perayu 2 telah menjelaskan bayaran denda tersebut.

[7] Kemudian prosiding mahkamah diteruskan bagi pertuduhan ke dua dibacakan di bawah seksyen 25(1) dan (2) EJSNS 1995 di mana Perayu 1 dan Perayu 2 juga telah mengaku salah ke atas pertuduhan kedua ini dan Hakim Bicara telah mensabitkan Perayu-Perayu atas kesalahan di bawah seksyen tersebut. Hakim Bicara seterusnya setelah memberi peluang kepada Perayu-Perayu membuat mitigasi bagi maksud peringanan hukuman, menimbangkan dan menjatuhkan hukuman denda RM3000.00 dan enam (6) kali sebatan serta ditahan di penjara sehingga sebatan dilaksanakan atau dua bulan penjara jika gagal membayar denda. Perayu-Perayu tidak berpuashati dengan keseluruhan hukuman tersebut dan telah mengemukakan rayuan sebagaimana yang ada di hadapan kami ini.

[8] Perayu 1 dan Perayu 2 setelah memfailkan rayuan ini telah memohon penggantungan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Bicara. Mahkamah Bicara seterusnya telah meluluskan permohonan penggantungan

perlaksanaan. Perayu 1 dan Perayu 2 telah dibenarkan diikat jamin sehingga selesai prosiding rayuan dengan bon jamin masing-masing sebanyak RM 4000.00.

[9] Pada 8/8/2018, Perayu 1 dan Perayu 2 telah memfailkan Petisyen Rayuan yang mengandungi 5 alasan sebagaimana di muka surat 118-120 Rekod Rayuan. Pada 19/8/2021, Perayu 1 dan Perayu 2 telah menfailkan hujahan bertulis manakala Responden pula telah menfailkan hujahan bertulis pada 9/2/2022. Perayu-Perayu kemudiannya telah memfailkan hujahan balas pada 17/3/2022.

Petisyen Rayuan

[10] Perayu 1 dan Perayu 2 telah memplidkan Petisyen Rayuan atas alasan-alasan seperti berikut:-

- i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dalam menggunakan prinsip undang-undang yang betul apabila menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM3000.00 dan enam (6) kali sebatan dan ditahan di penjara sehingga sebatan dilaksanakan atau dua (2) bulan penjara jika gagal bayar denda terhadap Perayu-Perayu.
- ii. Yang Arif Hakim juga telah terkhilaf apabila gagal memberi pertimbangan terhadap fakta-fakta mitigasi berikut yang telah dikemukakan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Perayu-Perayu:-

- a) Perayu-Perayu telah mengaku salah, dengan itu telah menjimatkan masa dan kos mahkamah;
 - b) Perayu-Perayu telah berkahwin, isterinya (Perayu 2) adalah seorang suri rumah dan Perayu 1 merupakan Penanggung keluarga.
 - c) Perayu-Perayu telah menyesal dan bertaubat dan tidak mahu mengulangi perbuatan ini lagi.
- iii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila mensabitkan bahawa kesalahan ini merupakan kesalahan kali ke dua Perayu-Perayu, sedangkan tiada autoriti dikemukakan bagaimana kesalahan kali pertama dan kali ke dua dinilai. Ini kerana Perayu-Perayu telah ditangkap dan didakwa pada satu tarikh yang sama.
- iv. Yang Arif Hakim membuat kesimpulan yang salah apabila menganggap dengan menjatuhkan hukuman yang berat ke atas Perayu-Perayu beliau dapat mencegah masyarakat umum daripada melakukan perbuatan yang salah di sisi undang-undang, sedangkan ianya berada di luar kawalan Perayu-Perayu sekiranya ada individu lain yang melakukan kesalahan yang sama.
- v. Yang Arif Hakim juga telah tersalah arah apabila di dalam Alasan Penghakiman beliau, beliau menyamakan kesalahan di bawah seksyen 25 dengan kesalahan “zina” sedangkan kedua-dua kesalahan tersebut adalah berbeza dari segi pembuktian dan hukuman. Autoriti-autoriti yang dirujuk oleh Yang Arif Hakim adalah bagi kesalahan zina sedangkan Perayu-Perayu tidak dituduh atas kesalahan “zina”.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[11] Dalam kes ini , kami dapati Perayu 1 dan Perayu 2 telah mengaku bersalah secara sukerela setelah pertuduhan dibacakan dan sebelum hukuman dijatuhkan. Oleh yang demikian, Perayu 1 dan Perayu 2 hanya boleh membuat rayuan terhadap takat hukuman sahaja dan bukannya terhadap sabitan kesalahan sebagaimana yang ditetapkan oleh seksyen 136 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[12] Walaupun Perayu 1 dan Perayu 2 telah menyatakan di dalam Notis Rayuan bahawa mereka merayu terhadap keseluruhan keputusan, kami memahaminya bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 sebenarnya merayu terhadap sebahagian keputusan Hakim Bicara MTS iaitu berkenaan takat hukuman dan bukannya sabitan atas kesalahan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Jumadi b. Patomdang lwn Ketua Pendakwa Syarie WP [2012] JH35(2)241*.

[13] Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Petisyen Rayuan dan penghujahan daripada pihak-pihak, kami berpendapat hanya **2 isu sahaja** yang perlu diulas kerana kesemua isu dan alasan yang diujahkan Perayu 1 dan Perayu 2 adalah saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Isu-isu tersebut ialah;

- i. Sama ada Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan hukuman seperti pengakuan bersalah, kesalahan kali pertama dan taubat/keinsafan Perayu 1 dan Perayu 2 serta faktor-

faktor pemberatan hukuman sebelum hukuman denda dan sebatan dijatuhkan.

- ii. Sama ada hukuman denda RM3000.00 dan enam (6) sebatan yang dikenakan ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 adalah wajar dan tidak keras berlebihan.

Isu Pertama: Sama ada Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan hukuman seperti pengakuan bersalah, kesalahan kali pertama dan taubat/keinsafan Perayu 1 dan Perayu 2 serta faktor-faktor pemberatan hukuman sebelum hukuman denda dan sebatan dijatuhkan.

[14] Isu ini adalah berkaitan dengan Petisyen Rayuan Perayu 1 dan Perayu 2 no. 2,3 dan 4 . Di dalam hujahan bertulis Perayu 1 dan Perayu 2, mereka menyatakan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal memberikan pertimbangan yang secukupnya terhadap fakta-fakta mitigasi iaitu fakta kes dan kerjasama Perayu-Perayu, kesalahan kali pertama Perayu-Perayu dan pengakuan salah Perayu-Perayu.

[15] Perayu 1 dan Perayu 2 juga telah menghujahkan bahawa Hakim Bicara tidak memberikan pertimbangan yang sewajarnya terhadap fakta-fakta mitigasi yang telah dikemukakan merangkumi pengakuan salah, kesalahan kali pertama dan Perayu 1 dan Perayu 2 telah menyesal dan bertaubat serta tidak mahu mengulangi lagi perbuatan tersebut tidak diberikan merit sebagai suatu faktor peringanan terhadap Perayu 1 dan Perayu 2. Perayu 1 dan Perayu 2 telah merujuk kepada kes-kes Abd. Razak Othman lawan Ketua Pendakwa Syarie Melaka [2007] JH23(2)

203, dan Zarina Mahamad Budi lwn. Ketua Pendakwa Syarie Pulau Pinang [2005], JH 22/1 sebagai sandaran.

[16] Perayu-Perayu turut menghujahkan bahawa kesalahan yang dilakukan oleh Perayu-Perayu adalah kesalahan kali pertama kerana penangkapan dan pendakwaan serta sabitan telah dibuat pada masa dan waktu yang sama. Perayu menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mensabitkan kesalahan ini merupakan kesalahan kali ke dua Perayu-Perayu sedangkan tiada autoriti dikemukakan bagaimana kesalahan kali pertama dan kedua dinilai. Ini adalah kerana Perayu -Perayu telah ditangkap dan didakwa pada tarikh yang sama.

[17] Bagi menjawab isu-isu yang dikemukakan oleh Perayu 1 dan Perayu 2, Responden menegaskan bahawa Hakim Bicara adalah tidak terkhilaf apabila mensabitkan Perayu-Perayu terhadap pertuduhan kedua sebagai kesalahan kali ke dua kerana Perayu-Perayu tidak mempertikaikan tentang sabitan kesalahan ke atas Perayu-Perayu bagi kedua-dua kesalahan induk tersebut sebagai wujudnya dua kesalahan yang dilakukan Perayu-Perayu menurut seksyen 25 (1) dan (2) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995. Sedangkan sabitan kesalahan ke atas Perayu-Perayu dalam kedua-dua pertuduhan tersebut telah dibuat setelah Hakim Bicara berpuashati iqrar pengakuan salah Perayu-Perayu memenuhi kehendak hukum syarak peruntukan undang-undang.

[18] Oleh yang demikian, Responden dalam hujahnya tidak bersetuju dengan alasan dan hujah Perayu 1 dan Perayu 2 dalam Alasan dan Petisyen Rayuan 2,3 dan 3, dan memohon Mahkamah ini menolak alasan-alasan tersebut.

[19] Bagi mengulas perkara ini, suka kami jelaskan bahawa sebelum sesuatu hukuman dijatuhkan, faktor peringanan dan faktor pemberatan hendaklah menjadi pertimbangan terlebih dahulu oleh Hakim Bicara. Ianya telah menjadi suatu panduan asas di dalam mempertimbangkan sesuatu hukuman sebagaimana yang dijelaskan oleh Tan Sri Sheikh Ghazali bin Hj. Abdul Rahman dalam penulisannya bertajuk '*Proses Penghakiman dan menjatuhkan keputusan di Mahkamah Syariah : Satu penilaian*' [2005] JH 19(2) 189.

[18] Setelah kami meneliti alasan penghakiman Hakim Bicara di m.s 88-97 Rekod Rayuan, kami dapati Hakim Bicara telah mengulas berkaitan pelbagai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kepada peringanan, keinsafan termasuklah taubat Perayu 1 dan Perayu 2 serta mempertimbangkannya dengan faktor pemberatan berkaitan keseriusan kesalahan yang dilakukan. Hakim Bicara telah menyatakan dengan memadai tentang alasan-alasannya. Di muka surat 18 Rekod Rayuan, Hakim Bicara telah memberikan kesimpulannya berkenaan isu ini sebagaimana berikut;

"[65] Dalam konteks kes ini, Mahkamah berpendapat hukuman sama ada denda atau penjara atau sebatan atau mana-mana kombinasi merupakan satu pilihan yang diperuntukkan oleh undang-undang kepada mahkamah ini berdasarkan alasan-alasan yang wajar sebelum memutuskan mana-mana hukuman. Mahkamah berpendapat hukuman yang akan dikenakan kepada Pesalah berdasarkan peringkat kesalahan yang dilakukan. Kesalahan kali pertama lebih ringan daripada kesalahan kali ke dua manakala kesalahan kali ke tiga lebih berat dari kesalahan kali ke dua."

[19] Kami tegaskan bahawa peringanan atau pengurangan hukuman untuk kesalahan kali pertama, pengakuan salah dan pernyataan taubat hanyalah merupakan satu kenyataan bersifat peraturan yang umum sahaja dan bukannya satu kemestian untuk semua kes dan ianya hendaklah diukur bersetentangan dengan pemberatan dan keseriusan jenayah yang telah dilakukan oleh pesalah sebagaimana pandangan Dr. Abdul Qadir Audah di dalam Kitab al-Tasyri' al-Jinaie al-Islami, Jilid 1 hlm. 615.

[20] Di dalam kes Abdul Kahar b. Ahmad lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2014] JH 38(2) 153, Panel Mahkamah Rayuan Syariah telah menyatakan;-

“ Berdasarkan prinsip yang ditegaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Melaka (di dalam kes Abd. Razak Othman lwn. Ketua Pendakwa Syarie Melaka), maka jelas menunjukkan bahawa kesalahan kali pertama dan pengakuan bersalah sebagai faktor peringanan hukuman tidak boleh dipakai dalam semua kes. Faktor penentu sama ada hukuman sesuatu kesalahan perlu diringan atau diberatkan adalah pertimbangan menjaga masalah ‘ammah dan sama ada kesalahan tersebut ringan atau berat. Ia disebut dengan jelas dalam kes tersebut. Beliau juga memperkukuhkannya dengan keputusan kes-kes Mahkamah Awam yang mana kesalahan kali pertama dan pengakuan salah tidak menjadi faktor peringanan hukuman apabila bertembung dengan kesalahan yang berat dan serius”

[21] Berdasarkan alasan-alasan kami di atas, kami berpendapat bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 tidak dapat menunjukkan kepada kami bahawa Hakim Bicara telah

terkhalaf apabila tidak meneliti dan gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan dan pemberatan sebelum menjatuhkan hukuman.

Isu Kedua: Sama ada hukuman denda RM3000.00 dan enam kali sebatan yang dikenakan ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 wajar dan tidak keras berlebihan

[22] Hukuman yang dikenakan ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 ialah hukuman denda sebanyak RM3000.000 dan enam (6) sebatan dan ditahan di penjara sehingga sebatan dilaksanakan atau dua (2) bulan penjara jika gagal bayar denda terhadap Perayu-Perayu. Isu ini adalah berkaitan dengan Petisyen Rayuan no. 1 Perayu 1 dan Perayu 2.

[22] Di dalam isu ini, Perayu 1 dan Perayu 2 menghujahkan bahawa hukuman Denda RM300.00 dan enam sebatan serta penahanan dipenjara sehingga sebatan dilakukan adalah suatu keputusan yang memudaratkan Perayu 1 dan Perayu 2 dengan mengambil kira keadaan/situasi semasa akan merisikokan kepada wabak covid 19 yang memungkinkan berlakunya kehilangan nyawa.

[23] Perayu 1 dan Perayu 2 turut berhujah bahawa hukuman denda sebanyak RM3000.00 dan enam sebatan adalah hukuman yang tidak perlu lagi dijatuhkan kerana Perayu-Perayu telah pun menjelaskan hukuman denda RM5000 dalam pertuduhan pertama pada 24/8/2017.

[24] Responden pula di para 89 hujahannya menghujahkan bahawa Perayu-Perayu pada dasarnya amat bersedia untuk dikenakan hukuman sebat maksima dalam kes induk yang yang disabitkan ke atasnya dengan enam kali sebatan tetapi pada realitinya Perayu sendiri yang merayu tentang hukuman tersebut.

[25] Responden seterusnya menghujahkan bahawa hukuman sebatan yang dijatuhkan kepada Perayu 1 dan Perayu 2 adalah merupakan pilihan budibicara hakim dalam ruang lingkup hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang.

[26] Berkenaan isu risiko dan ancaman covid-19, Responden menegaskan adalah menjadi bidangkuasa Mahkamah Rayuan ini untuk meminda perintah Hakim Bicara bagi pelaksanaan hukuman sebat ke atas Perayu-Perayu dijalankan di mana-mana tempat yang difikirkan sesuai dan munasabah. Walaubagaimanapun Responden tetap menghujahkan bahawa perintah Hakim Bicara tentang hukuman sebat masih wajar dilaksanakan di penjara kerana pihak Jabatan Penjara Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri telah mengambil langkah sewajarnya dalam membanteras covid- 19 di pusat-pusat tahanan termasuk penjara.

[27] Responden berpendapat Perayu 1 dan Perayu 2 telah gagal mengemukakan alasan yang mencukupi bagi Mahkamah ini untuk campur tangan keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara. Hakim Bicara adalah betul apabila mengenakan hukuman denda dan sebatan kepada Perayu 1 dan Perayu 2 setelah menimbangkan segala faktor berkaitan pengurangan dan pemberatan hukuman. Responden telah merujuk kepada kes Shah Ruzan b. Hamdan lwn Ketua Pendakwa Syarie, [2017] JH 36. Bhg.2 hlm 119 yang mana Panel Rayuan telah mengekalkan

hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah iaitu tiga (3) bulan penjara, empat (4) sebatan dan denda RM2000.00

[28] Kami merujuk kepada Rekod Rayuan Perayu di halaman 102 dan kami mendapati bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi telah menyatakan kewajaran mengenakan hukuman sebatan seperti berikut -

“[66] Mahkamah berpendapat hukuman denda bagi kesalahan kali pertama adalah memadai bagi memberikan pengajaran terhadap Pesalah. Hukuman denda dilihat adalah hukuman yang paling ringan berbanding hukuman penjara dan sebatan. Namun bagi kesalahan kali ke dua ini, mahkamah berpendapat hukuman sebatan sahaja adalah memadai bersama sekali dengan denda yang dikenakan. Ini disebabkan hukuman ini dilihat hukuman ke dua paling ringan berbanding hukuman penjara.”

[29] Berhubung dengan isu tersebut, kami merujuk kepada penghakiman Panel Rayuan Syariah di dalam kes Mohd Ibrahim Bin Mohd Sharif lwn. Pendakwa Syarie Pulau Pinang, JH JLD XII (2) yang menyatakan –

“Mengenai rayuan terhadap hukuman, prinsip yang dipakai di Mahkamah Sivil bahawa Mahkamah Rayuan tidak akan mengubah hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap pada prinsipnya atau hukuman itu terlalu berlebihan.”

[30] Manakala bagi kes Public Prosecutor vs. Mohamaes Nor & Ors (1985) 2 MLJ 200, Mahkamah Agung menyatakan –

“adalah prinsip yang kukuh (establish) bahawa Mahkamah Rayuan keberatan untuk campur tangan atau mengganggu sesuatu hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya tidak sah atau tidak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan kes itu”

[31] Panel Rayuan Syariah di dalam kes Mohd Asyraf Bin Mohd Rashid lwn. Ketua Pendakwa Syarie Wilayah Persekutuan, Kes Rayuan (Jenayah) No. : 14000-139-0011-2017 menyatakan—

“Kami berpendapat Mahkamah Rayuan hanya akan mengubah hukuman kepada lebih rendah jika sekiranya hukuman itu Mahkamah Rayuan Syariah mendapati ianya sama ada;

- 1. Mahkamah Bicara tersilap dari segi prinsip ketika menjatuhkan hukuman; atau / dan*
- 2. Hukuman yang dijatuhkan itu terlalu berlebih-lebihan.”*

[32] Bagi kes ini, mitigasi Perayu 1 dan Perayu 2 adalah dibuat secara bertulis untuk peringanan hukuman. Kedua-dua Perayu memohon hukuman diringankan dengan hukuman denda sahaja dikenakan kerana kesalahan ini di bawah takzir dan bukannya kesalahan hudud atau pun qisas yang mana hukumannya jelas dinyatakan secara qat'ie. Di samping Perayu-Perayu juga memohon hakim bicara mengambilkira faktor Perayu 1 yang bekerja sendiri serta Perayu 2 yang tidak bekerja kerana menjaga anak-anak yang masih kecil.

[33] Melalui mitigasi yang dikemukakan oleh Perayu 1 dan Perayu 2, pada hemat kami mitigasi tersebut hendaklah diperhalusi oleh Hakim Bicara sebelum menentukan kadar hukuman yang munasabah kepada Perayu 1 dan Perayu 2. Kami berpendapat tindakan Hakim Bicara yang menjatuhkan hukuman walaupun ianya di dalam ruang lingkup yang dibenarkan, namun mengenakan hukuman denda sebanyak RM3000.00 dan hukuman sebatan sebanyak 6 kali adalah dilihat keras berlebih-lebihan bagi seseorang pesalah kali pertama yang telah mengaku bersalah atas kesalahannya, disamping Perayu 1 dan Perayu 2 telah berkahwin dan mempunyai pekerjaan yang tidak tetap. Kami bersetuju bahawa kesalahan Perayu-Perayu ini masih diiktiraf sebagai kesalahan kali pertama dan tidak termasuk dalam kesalahan kali yang ke dua.

[34] Kami merujuk kepada penghakiman kes Faizal Bin Ali & Nuraini Binti Siri lwn. Ketua Pendakwa Syarie Melaka, Kes Rayuan Jenayah No. : 04000-143-0006-2015 & 04000-143-0007-2015 dan bersetuju dengan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Melaka yang menyatakan dalam penghakimannya –

“[43] Berkenaan hukuman ini juga, sekali lagi kami dapati Hakim Bicara yang telah menyifatkan keperluan mengenakan hukuman berat ke atas Perayu iaitu kombinasi denda maksimum dan penjara selama satu (1) bulan adalah tidak berpandukan kepada fakta kes yang berada di hadapannya. sebagaimana yang kami telah ulas di para 37 dan 38 di atas.

[44] Oleh yang demikian di dalam isu ini kami bersetuju bahawa hukuman penjara secara mendatori selama satu (1) bulan dan tempoh pemenjaraan akibat engkar membayar denda terhadap Perayu tidak mempunyai cukup justifikasi dari sudut perundangan dan tiada kewajaran yang munasabah, maka ianya memerlukan kami campur tangan dalam isu ini.

[45] Manakala kadar denda yang diputuskan sebanyak RM 3000.00 dan RM 2000.00, kami berpendapat ianya adalah dalam lingkungan undang-undang yang sah dan tidak memerlukan kami menimbangkan dan mempersoalkan kewajarannya.

[35] Dalam hal ini kami juga mengambil pendekatan yang dibuat oleh Mahkamah Sivil dalam kes Lisa Christina A/P Balan v. PP[2020] 1LNS 349 yang menyatakan bahawa:

22. Hukuman penjara adalah tidak sesuai bagi pesalah pertama yang mana suatu tempoh pemenjaraan bukanlah jalan penyelesaian tetapi akan menimbulkan kesan yang berat pada tertuduh/ pemohon memandangkan dia bukanlah seorang pesalah "hardcore" yang sering keluar masuk penjara.

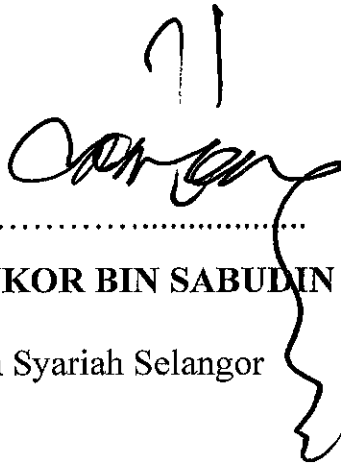
[36] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, pada hemat kami hukuman 6 (enam) Sebatan ke atas Perayu 1 dan Perayu 2 adalah sesuai dan berpadanan bagi menjadikan ia sebagai hukuman dan pengajaran kepada Perayu-Perayu dan masyarakat Islam seluruhnya. Walaubagaimanapun kami bersetuju untuk menimbangkan Rayuan Perayu-Perayu berkenaan hukuman denda yang telah dikenakan.

KEPUTUSAN

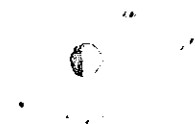
SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami SEBULAT SUARA memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu 1 dan Perayu 2 diterima.
2. Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 4/8/2018 di dalam kes-kes ~~10200-142-0029-2016 & 10200-142-8~~
~~0030-2016~~
~~0009-2017~~ adalah diubah seperti berikut:
 - a. Hukuman Denda RM3000.00 diketepikan
 - b. Hukuman enam (6) sebatan adalah dikekalkan
3. Bayaran wang jaminan yang telah didepositkan oleh Perayu 1 dan Perayu 2 dijadikan sebagai jaminan sehingga pelaksanaan hukuman sebatan dilaksanakan.

Penghakiman ini diberikan oleh :-



-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABD HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

100
101
102

103

104

105

106

107